ஞ்சிக்கப்படுகிறோம்...’’

கதறும் புதுச்சேரி பெண்கள்... கலங்கடிக்கும் தாய்வழி சான்றிதழ் சர்ச்சை!

மேல்முறையீடு செய்திருப்பதால், விவகாரம் முடிக்கப்படாமல் அந்தரத்தில் நிற்கிறது. இந்தப் பிரச்னைக்காகத் தொடர்ந்து சட்டப் போராட்டங்களை நடத்திவரும் புதுச்சேரி பூர்வீகப் பெண்கள் அமைப்பின் நிறுவனத் தலைவர் வழக்கறிஞர் பன்னீர்செல்வத்திடம் பேசினோம். “புதுச்சேரியில் 05.03.1964-க்கு முன்பிருந்தே வசித்துவரும் அல்லது குடியேறிய ஆதிதிராவிட மக்களுக்கு, கல்வி, வேலைவாய்ப்புகளில் இட ஒதுக்கீடு வழங்கும் அரசு, அவர்கள் தேர்தலில் போட்டியிடலாம் என்றும் கூறுகிறது. அதேபோல, 02.01.2001-க்கு முன்பிருந்தே வசித்துவரும் பிற்படுத்தப்பட்ட, மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட, இதர பிற்படுத்தப்பட்ட (BC, MBC, OBC) மக்களுக்கும் அந்தச் சலுகைகளை வழங்குகிறது.

அதன்படி, புதுச்சேரியில் பிறந்த ஒரு ஆண், தமிழகத்தைச் சேர்ந்த பெண்ணைத் திருமணம் செய்தால், அவரின் குழந்தைகளுக்கு இந்தச் சலுகைகள் கிடைக்கும். ஆனால், புதுசசேரியில் பிறந்த ஒரு பெண் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த ஒரு ஆணைத் திருமணம் செய்தால், அவர்களின் குழந்தைக்கு இந்தச் சலுகைகள் கிடைக்காது. இத்தனைக்கும் பிறந்தது முதலே படிப்பு, குடியிருப்பு, சாதிச் சான்றிதழ், வேலைவாய்ப்பு அலுவலகம் என அனைத்தும் புதுச்சேரியில் இருந்தால்கூட, அந்தப் பெண்ணின் குழந்தைகளுக்கு இங்கு எந்தச் சலுகையும் கிடைக்காது. புதுச்சேரி அரசின் இந்த அரசாணை, பாலினப் பாகுபாட்டுடன் இருப்பதாகக் கூறி, 2023-ம் ஆண்டு காரைக்காலைச் சேர்ந்த ஜெயா என்ற பெண் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். அதில், ஜெயாவுக்குச் சாதகமாகத் தீர்ப்பு வழங்கிய நீதிமன்றம், அந்தத் தீர்ப்பு அவருக்கு மட்டும்தான் பொருந்தும் என்றும் சொல்லிவிட்டது. அதையடுத்து, அந்தத் தீர்ப்பு ஜெயாவைப்போல இருக்கும் அனைத்துப் பெண்களுக்கும் வேண்டும் என்று, 2025-ம் ஆண்டு உச்ச நீதிமன்றத்தில் பொதுநல வழக்கு ஒன்றைத் தாக்கல் செய்தேன்.

அதை ஏற்றுக்கொண்ட உச்ச நீதிமன்றம், ‘புதுச்சேரியில் பிறந்த பூர்வகுடிப் பெண்களுக்கு சாதிச் சான்றிதழ் உள்ளிட்ட அனைத்துச் சலுகைகளையும் வழங்க வேண்டும்’ என்றுஉத்தரவிட்டது.அந்தத்தீர்ப்பை மேற்கோள் காட்டி சென்னை உயர் நீதிமன்றம் இதுவரை 69 தீர்ப்புகளை வழங்கியிருக்கிறது. ஆனால், அதைக் கண்டுகொள்ளாமல், மீண்டும் மீண்டும் மேல்முறையீடு செய்துவருகிறது புதுச்சேரி அரசு. இந்த ஆணாதிக்க அரசால் நாங்களும், எங்கள் பிள்ளைகளும் வஞ்சிக்கப்படுகிறோம்” என்று குமுறினார்.

இது குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் குலோத்துங்கனிடம் கேட்டோம். “மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் கொள்கைகளுக்கு மாறாக நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புகள் இருக்கின்றன. அதனால், உள்துறை அமைச்சகத்தின் வழிகாட்டுதலுடன் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது” என்று மட்டும் சொன்னார்.

நீதிமன்றத்தையே ஒரு மாநில அரசு ஏமாற்றலாமா?

dV8DXBtkFg